

DETECTION DE

L'OFFRE

ANORMALEMENT

BASSE (OAB) EN



MARCHES PUBLICS

Qu'est-ce qu'une OAB?

Il s'agit des situations où les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, ou lorsqu'il est établi que l'offre contrevient, en matière de droit de l'environnement, de droit social ou de droit du travail, aux obligations imposées, etc

Les acheteurs publics doivent apprécier la réalité économique des offres afin de différencier une offre anormalement basse d'une offre concurrentielle.

Une OAB nuit à la concurrence loyale entre les candidats. Elle peut être due à un dumping (interdit)

Voici 4 méthodes pour détecter une OAB

METHODE DU MONTANT PREVISIONNEL

Une offre inférieure de plus de 20% au
montant prévisionnel est suspecte

**Attention: La limite de cette méthode est liée à
la planification financière du marché qui peut
ne pas être fiable (montant prévisionnel)**

METHODE DU MONTANT DE LA MOYENNE DES OFFRES

Une offre inférieure de plus de 20% à la moyenne des
offres est suspecte

**Attention: Bien qu'elle prenne en compte la réalité du
marché, la limite de cette méthode est liée au fait qu'il
faut un nombre suffisant d'offres afin de la rendre plus
fiable**

METHODE DE L'ECART-TYPE

Elle pousse plus loin la méthode précédente mais gèle les offres supérieures de plus de 20% à cette moyenne, avant de calculer une nouvelle moyenne (M2) sur la base des offres restantes et de suspecter celles 10% moins que M2.

Attention: Bien qu'elle prenne en compte la réalité du marché, la limite de cette méthode est liée au fait qu'il faut un nombre suffisant d'offres afin de la rendre plus fiable

METHODE HYBRIDE

Elle coupe clairement la poire en deux (02)

Prend en compte le montant prévisionnel et le prix du marché en leur attribuant des poids respectifs

Un poids de 0,4 peut être attribué au montant prévisionnel (MP) et 0,6 à la moyenne des offres reçues (MO).

Les offres en dessous de 20% de ce référentiel (R) sont suspectées d'être anormalement basses

L'AC adresse un courrier au soumissionnaire et exige qu'il fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.

Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Si les justifications fournies sont pertinentes, l'acheteur procède à l'analyse de l'offre et son classement.

L'acheteur peut également adresser un courrier au soumissionnaire après négociation si son offre semble anormalement basse.

**SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS,
POSES-MOI TES QUESTIONS
EN COMMENTAIRE**

